تفهيم الأنام

لأحكام الصيام

كتبهُ

أبو عثمان سيد علي بن محمد بن عثمان الكري

غفر الله له ولوالديه

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الشيخ سليم بن أحمد الصباحي الرداعي

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد:

فقد تصفحت رسالة أخينا الشيخ سيد علي الكري الصومال التي بعنوان "**تفهيم الأنام لأحكام الصيام**". وهو باحث مفيد، متجرد للدليل، الذي عرفناه بحب العلم وأهله، ومن الحريصين على نفع عباد الله، وله رسائل نافعة جميلة يستفاد منها، ومنها هذه الرسالة الجميلة المختصرة المفيدة في الصيام فقد طرزها بالأدلة، والنقولات عن أهل العلم .

فأنصح بالاستفادة منها ومن مؤلفها، و الحمد لله رب العالمين.

كتبه

أبو المنذر سليم بن أحمد الصباحي الرداعي الصنعاني

اليمن حضرموت الحامي صبيحة يوم الاثنيين ١٤ من شهر شعبان لعام ١٤٣٩ هجرية

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضل له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم .أما بعد:

فإن من فضل الله تعالى أنه افترض علينا الصيام ، كما افترضه على الأمم السالفة، وأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمان.

وأنه من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. وقد أنزل الله فيه القرآن، وفيه ليلة القدر– التي- هي أنزل الله فيها القرآن وهي من أفضل الليالي على الإطلاق، كما قال تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ﴾ [البقرة:١٨٥].

وقال الطبري رحمه الله: ليلة القدر وهي في رمضان، نزل القرآن جملة واحدة من الزبر إلى البيت المعمور.اهـ تفسير الطبري (٣/ ٤٤٦)

وقد قال تعالى: ﴿إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾﴾[القدر: ١-٣].

فأنزل الله فيها أفضل الكلام بأفضل الليالي والأيام على أفضل الأنام، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:(أنزل القرآن كله جملة واحدة في ليلة القدر في

رمضان، إلى السماء الدنيا، فكان الله إذاأراد أن يحدث في الأرض شيئا أنزله منه حتى جمعه).أخرجه الطبري في تفسيره بسند صحيح

وقد جعله الله ركناً من أركان الإ سلام على لسان نبيه ﷺ والدليل في ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ قال: «**بُنِيَ الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله ،وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة،وصوم رمضان، وحج البيت**».أخرجه البخاري رقم (٨) ومسلم رقم (١٦).

واتفقت الأمة على فرضيته، ولم يخالف أحد من المسلمين، فهو معلوم من الدين بالضرورة، ومنكره كافر، كمنكري فرضية الصلاة، والزكاة، والحج.

هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة – غير معذورة – مكلف قادر على الصوم.

وقد فرضه الله في السنة الثانية من الهجرة فتوفي رسول الله – ﷺ– وقد صام تسع رمضانات، ولم ينسخ فهو باق على ركنيته.

ولمّا تدبرت حكمة الله تعالى بشرعية الصيام وإنزال البركة والخير فيه، أحببت أن أكتب رسالة تتكلم حول هذا الموضوع، وها هي قد تمت بحمد الله وعونه على إتمامها، وهي رسالة لطيفة الحجم كثيرة الفائدة، وتبسط موضوعها مع صغر جحمها.

فأسأل الله رب العرش العظيم الذي أذا دعي أجاب، وإذا سُئل أعطى، أن يجعل هذه الرسالة لوجهه الكريم، وأن يجعلها ذخراً لي في الدارين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسميتها "**تفهيم الأنام لأحكام الصيام**".

وقبل دخولي في الموضوع أجعل نبذة لطيفة طيبة من فضائل صيام رمضان.

الفصل الأول
من فضائل صيام رمضان

الأول :صيام رمضان من غفران الذنوب

١ الدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ «**من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه**» أخرجه البخاري رقم (١٩١٠) ومسلم (٧٥٩).

قوله:(إيمانا) -أي- اعتقادا بحق فرض الصوم، قوله:(واحتسابا) أي طالب الثواب من الله تعالى.اهـ شرح البخاري لابن بطال (٤/ ١٤٩).

وقال الخطابي رحمه الله: احتسابا أي عزيمة، وهو أن يصومه على معنى الرغبة في ثوابه طيبة نفسه بذلك غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه.اهـ فتح الباري لابن حجر(٤/ ١١٥).

٢ والدليل الثاني: حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «**من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر**» أخرجه مسلم رقم (١١٦٤)

وقال الإمام النووي رحمه الله: قال العلماء وانما كان ذلك كصيام الدهر لان الحسنة بعشر امثالها ،فرمضان بعشرة أشهر ،والستة بشهرين.اهـ شرح مسلم (٨/ ٥٦)

الثاني: صيام رمضان من أسباب د خول الجنة

﴿٣﴾ الدليل الأول :حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله ﷺ : «**قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم . والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك،للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه**» أخرجه البخاري رقم (١٨٠٥) ومسلم رقم(١١٥١)

قال القرطبي رحمه الله :معناه فرح بزوال جوعه وعطشه حيث أبيح له الفطر، وهذا الفرح طبيعي وهو السابق للفهم وقيل : إن فرحه بفطره ؛ إنما هو من حيث إنه تمام صومه ، وخاتمة عبادته ، وتحقيق ربه ومعونته على مستقبل صومه.اهـ المفهم شرح مسلم (٥/ ٨)

وقال ابن حجر رحمه الله : و يفرح حينئذ بقبول صومه وترتب الجزاء الوافر عليه.اهـ فتح الباري (٦/ ١٤٤)

وقال الإمام النووي رحمه الله: أما فرحته عند لقاء ربه فبما يراه من جزائه وتذكر نعمة الله تعالى عليه بتوفيقه لذلك .اهـ شرح مسلم (٨/ ٣٢)دار إحياء التراث

﴿٤﴾ الدليل الثاني: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «**من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل الله ، أو جلس في أرضه التي ولد فيها قالوا: يا رسول الله أفلا ننبئ الناس بذلك**».أخرجه البخاري رقم (٧٤٢٣).

﴿٥﴾ الدليل الثالث : حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي ﷺ قال :سمعت رسول الله ﷺ يخطب في حجة الوداع فقال:« **اتقوا الله وصلوا خمسكم ، وصوموا شهركم ، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم**» أخرجه الترمذي رقم (٦١٦) والحديث صحيح .

قوله:(**وصوموا شهركم**) المختص بكم وهو رمضان وأبهمه الدلالة على أنه صار من الظهور عندهم إلى حد لا يقبل الشك والتردد.اهـ تحفة الأحوذي (٣/ ١٩٢).

﴿٦﴾ الدليل الرابع: حديث أبي هريرة ﷺ قال: إن رسول الله ﷺ قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة ،يا عبد الله هذا خير،فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ،ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان».أخرجه البخاري رقم (١٧٩٨)ومسلم رقم (١٠٢٧) .

﴿٧﴾ الدليل الخامس حديث سهل بن سعد الساعدي ﷺ عن النبي ﷺ قال: «**إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد** »أخرجه البخاري رقم (١٨٩٦)ومسلم رقم(١١٥٢).

وفيه فوائد:

منها: بيان كرامة الصائمين ،حيث خصهم الله تعالى على سائر الناس بدخولهم بباب الريان.

ومنها: إثبات أبواب الجنة .

ومنها :من تلك الأبواب باب الريان مخصوص بالصائمين .

ومنها: فضل باب الريان على غيره من الأبواب .

﴿٨﴾ الدليل السادس حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال : سمعت النبي ﷺ يقول: «**من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا**».

أخرجه البخاري رقم (٢٦٨٥) ومسلم رقم (١١٥٣) .

قال ابن الجوزي رحمه الله :إذا أطلق ذكر سبيل الله فالمراد به الجهاد .اهـ

وقال القرطبي رحمه الله :«سبيل الله» طاعة الله ، فالمراد من صام قاصداً وجه الله .اهـ

والصحيح هو قول القرطبي والله أعلم .

﴿٩﴾ الدليل السابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «**إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين**».أخرجه مسلم رقم (١٠٧٩).

وقال القرطبي رحمه الله:(معناه أن الجنة قد فتحت وزخرفت لمن مات في رمضان لفضيلة هذه العبادة الواقعة فيه، وغلقت أبواب النار فلا يدخلها منهم أحد مات فيه، وصفدت الشياطين لئلا تنفد على الصائمين).اهـ المفهم شرح مسلم (٤/ ١٥٩) والديباج شرح مسلم للسيوطي (٣/ ١٨٢)

الثالث :مجيء رمضان سبب إغلاق أبواب الناروفتح أبواب الجنة:

﴿١٠﴾ الدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «**إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين**».أخرجه مسلم رقم (١٠٧٩).

فقال القاضي عياض رحمه الله: وتصفيد الشياطين علامة لدخول الشهر، وتعظيم لحرمته.اهـ شرح مسلم للنووي (٧/ ١٨٨) دار إحياء التراث

﴿١١﴾ الدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : «**إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة**».أخرجه الترمذي رقم (٦٨٢).

والحديث صحيح

وقال القرطبي رحمه الله : فإن قيل كيف نرى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان كثيرا فلو صفدت الشياطين لم يقع ذلك؟ فالجواب أنها إنما تقل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه وروعيت آدابه، أو المصفد بعض الشياطين وهم المردة لا كلهم، والمقصود تقليل الشرور فيه، وهذا أمر محسوس فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره. اهـ فتح الباري (٦/ ١٣٦)

الفصل الثاني
شروط وجوب صوم رمضان وصحته ثمانية

الشرط الأول: الإسلام

الصوم عبادة شرطه الإسلام؛ فلا يجب على الكافر ولو كان مرتداً، بدليل قوله تعالى: ﴿ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغۡفَرۡ لَهُم مَّا قَدۡ سَلَفَ ﴾ [الأنفال:٣٨] .

﴿ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ ﴾ عن كفرهم وذلك بالإسلام لله وحده لا شريك له. اهـ قاله السعدي في تفسيره.

فجعل الله – انتهاء هم عن الكفر ودخولهم في الإسلام سبب مغفرتهم، وأما قبل توبتهم لا يغفر الله لهم ، ولا يقبل منهم عملاً.

وقوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ ﴾ [البقرة:١٨٣].

وقد نادى الله تعالى باسم الإيمان، بقوله جل شأنه: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ وهذه الآية تدل دلالة واضحة على أن الصوم لا يجب إلا على المسلم .

وخرج منه الكافر، فلا يجب عليه الصوم، ولا يصح منه؛ لأنه ليس أهلاً للعبادة، ومتى أسلم لزمه الصيام من حين إسلامه ولا يقضي ما مضى.

وقال ابن كثير رحمه الله: الصيام، هو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة لله.اهـ تفسير ابن كثير (١/ ٤٩٧) دارطيبة.

فإن الصيام فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه..لأن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع.اهـ قاله العلامة السعدي في تفسيره (١/ ٨٦)

الحكمة من فرض الصيام هي التقوى، فعلى الصائم أن يحرص على تحقيق التقوى حال صومه. اهـ شرح بلوغ المرام لعطية بن محمد سالم (١/ ١٤٧)

﴿١٢﴾ الد ليل الثاني: حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «**بُنِيَ الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله ،وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت**»، أخرجه البخاري رقم (٨)ومسلم رقم (١٦).

وقال الإمام النووي رحمه الله: وهذا الحديث أصل عظيم فى معرفة الدين وعليه اعتماده ،وقد جمع أركانه والله أعلم.اهـ شرح مسلم (١/ ١٧٩)

﴿١٣﴾ والدليل الثالث: من السنة حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة فقال: «**الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا**»، فقال أخبرني ما فرض الله علي من الصيام فقال: «**شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا**».متفق عليه

﴿١٤﴾ والدليل الرابع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان فى سنتنا، قال: «**صدق**». أخرجه مسلم رقم (١٢).

قال الإمام النووي رحمه الله: وأن صوم شهر رمضان يجب في كل سنة.اهـ شرح مسلم (١/ ٧٤)

﴿١٥﴾ والدليل الخامس: حديث عمر بن الخطاب في قصة جبريل عليه السلام وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله ﷺ : «**الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا**»..أخرجه مسلم رقم (١)

وقال ابن رجب رحمه الله: قواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وصوم رمضان ، من ترك منها واحدة فهو بها كافر حلال الدم.اهـ فتح الباري (١/ ٢٠) لابن رجب .

الشرط الثاني من شروط الصوم العقل:

لأن العقل أشرف من الحواس لان به يتميز الانسان من البهيمة، وبه يعرف حقائق المعلومات، ويدخل في التكليف.اهـ المجموع للنووي (١٩/ ٨٧)

فلا يصح صوم المجنون ولا المغمى عليه :

﴿١٦﴾ والدليل على ذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : «**رفع القلم عن ثلاثة :عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل**» أخرجه أبوداود في سننه رقم (٤٤٠٣).

والحديث صحيح.

والمجنون لا يلزمه الصوم في الحال بالإجماع. فلا يصح الصوم من غير العاقل فلو نوى الصوم ليلاً ثم أغمي عليه أو جن جميع النهار فلا يصح صومه ما لم يفق فيه ولو لحظة من إغمائه أو جنونه.

الشرط الثالث: من شروط الصوم البلوغ :

لا يجب الصوم على الصبي المميز وغير المميز، لكن صوم المميز صحيح.

﴿١٧﴾ والدليل على ذلك حديث علي بن أبي طالب ﷺ أن النبي ﷺ قال: «**رفع القلم عن ثلاثة :عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل**» أخرجه أبوداود في سننه رقم (٤٤٠٣).

والحديث صحيح .

﴿١٨﴾ والدليل الثاني حديث عطية القرظي رضي الله عنه، قال: عُرضنا على النبي ﷺ يوم قريظة فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. أخرجه الترمذي رقم (١٥٨٤) وقال هذا حديث حسن صحيح .

قال الإمام الترمذي ﷺ: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغا ، إن لم يعرف احتلامه ولا سنه ، وهو قول أحمد ، وإسحاق.اهـ

وقال السبكي: الصبي والغلام والولد في بطن أمه يسمى جنينا، فإذا ولد فصبي، فإذا فطم فغلام إلى سبع، ثم يصير يافعا إلى عشر، ثم حزور إلى خمس عشرة.اهـ

وقال الإمام الصنعاني ﷺ: وفيه دليل على أن الثلاثة لا يتعلق بهم تكليف، وهو في النائم المستغرق إجماع والصغير الذي لا تمييزله .اهـ سبل السلام .

الشرط الرابع من شروط الصوم التمييز :

﴿١٩﴾ الدليل على ذلك حديث عائشة ﷺ :أن رسول الله ﷺ قال: «**رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر**».أخرجه أبوداود رقم (٤٣٩٨).وأحمد في مسنده (٢/ ٢٥٤).

والحديث صحيح.

قال الإمام النووي رحمه الله: فلا يجب صوم رمضان على الصبى...والصبية كالصبي في هذا كله بلا خلاف. اهـ المجموع (٦/ ١٦٥)

الشرط الخامس من شروط الصوم القدرة :

فلا يجب على العاجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، لأنه عاجز عنه، فلا يكلف به، لقوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة:٢٨٦].

والدليل الثاني قوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة:١٨٤] .

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. أخرجه البخاري رقم (٤٢٣٥) .

ويقصد بذلك القدرة على الصوم بلا مشقة فلا يجب الصوم على الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم ولا على المريض الذي لا يرجى برؤه.والله أعلم

الشرط السادس من شروط الصوم النية:

تعريفها: القصد وهو اعتقاد القلب فعل الشيء خارج وعزمه عليه من غير تردد ويكون العزم الجازم في القلب على الصوم طيلة اليوم فإن نوى الخروج من صوم الفرض أبطله لأن النية شرط في جميعه.

﴿٢٠﴾ الدليل الأول :حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «**إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن**

كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ،ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أوامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه».متفق عليه.

وقال الإمام النووي رحمه الله: دليل على أن الطهارة وهي الوضوء والغسل والتيمم لا تصح إلا بالنية...وكذلك الصلاة والزكاة والصوم والحج والاعتكاف وسائر العبادات. اهـ كلامه شرح مسلم (٦/ ٣٨٧).

﴿٢١﴾ والدليل الثاني حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت:قال النبي ﷺ : «من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلاصيام له».أخرجه النسائي والترمذي وغيرهما.

والحديث صحيح .

قال الشيخ البسّام رحمه الله : والمراد من لم يبيت الصيام الواجب ،وذلك بنية الصيام من الليل .اهـ توضيح الأحكام (٣/ ٤٦٤)

وقال ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن من نوى الصيام كل ليلة من الصيام شهر رمضان، فصام: أن صومه تام.اهـ الإجماع رقم (١٢٣)

وقال ابن حزم رحمه الله:ولا يجزئ صيام أصلا رمضان كان أو غيره إلا بنية.اهـ المحلى (٦/ ١٦٠)

الشرط السابع من شروط الصوم النقاء عن الحيض والنفاس:

﴿٢٢﴾ الدليل على ذلك حديث معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة فقالت: أحرورية أنت؟ قلت لست

بحرورية ولكنى أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.أخرجه مسلم رقم (٣٣٥).

فلا يصح صوم الحائض ولا النفساء بالإجماع، ولو طرأ في أثناء النهار حيض، أو نفاس، أو ردة، أو جنون، بطل الصوم.

الشرط الثامن من شروط الصوم العلم بد خول وقت رمضان :

الدليل الأول قوله تعالى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ ﴾ [البقرة:١٨٥].

قال الإمام بن كثير رحمه الله: فأثبت اللهُ صيامَه على المقيم الصحيح ورخَّصَ فيه للمريض والمسافر، وثبت الإطعامُ للكبير الذي لا يستطيع الصيام. اهـ تفسير ابن كثير (١/ ٤٩٧).

وقال العلامة السعدي رحمه الله: هذا فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح الحاضر.اهـ تفسيره (١/ ٨٦)

﴿ ٢٣ ﴾ الدليل الثاني : حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي ﷺ : «**صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين**» أخرجه البخاري رقم(١٨١٠)ومسلم رقم (١٠٨١).

وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل أوكمال عدة شعبان ويصوم ثلاثين يوما مالم يظهر هلال شوال قبل إكمالها.اهـ الدرري المضية (١/ ٢٢٣)

﴿ ٢٤ ﴾ والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها قالت :كان يوم عاشوراء تصومه...فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضه. أخرجه البخاري رقم (٤٢٣٤)

﴿٢٥﴾ والدليل الرابع حديث أبي هريرة ﷺ أن رسول الله ﷺ قال: «**إن الله فَرَضَ صيامَ رمضانَ ، وسَنَنْتُ لكم قِيامَه ، فمن صامه وقامه إيماناً واحتساباً خرَجَ من ذنوبه كيوم ولدتْه أمُّه**». رواه النسائي في السنن الكبرى رقم (٢٥١٨)دار الكتب العلمية بيروت.

وهو حديث حسن بشواهده.

وهو من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة ثابت لاشك ولا ارتياب في ثبوته ،

وهذا هو الصحيح لأن الإمام النسائي قال حديث أبي سلمة عن أبيه عبدالرحمن غلط ،والصواب عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

وقال الإمام النووي رحمه الله: شروط صحة الصوم أربعة، النقاء عن الحيض والنفاس ، والإسلام ، والتمييز ، والوقت القابل للصوم.اهـ المجموع للنووي رحمه الله (٦/ ٢٥٤).

الفصل الثالث
أركان الصيام ثلاثة

الركن الأول: ترك الطعام والشراب في نهار رمضان أجمعوا على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم والمشروب.

والدليل قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ﴾ [البقرة:١٨٧].

٢٦ والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «**الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم - مرتين - وفيه - يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي**». أخرجه البخاري رقم (١٧٩٥)ومسلم رقم(١١٥١).

٢٧ والدليل الثالث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ: «**إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم**».أخرجه البخاري رقم (١٩٥٤)ومسلم رقم (١١٠٠).

٢٨ والدليل الرابع حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «**...فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دماً قال : قلت : من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم**».أخرجه الحاكم في مستدركه (١/ ٥٩٥) وقال هذا حديث صحيح .

الركن الثاني تحريم الجماع في نهار رمضان

يحرم الجماع على الصائم في نهار رمضان، والدليل قوله تعالى ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَٱلْـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ﴾ [البقرة:١٨٧].

٢٩ الدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال «**الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل - وفيه - يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي**» أخرجه البخاري رقم (١٧٩٥) ومسلم رقم(١١٥١).

٣٠ والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال هلكت يا رسول الله قال: «**وما أهلكك ؟**» قال وقعت على امرأتي في رمضان قال: «**هل تجد ما تعتق رقبة**» ؟ قال: لا قال: «**فهل تستطيع أن تصوم شهريين متتابعين ؟**» قال: لا، قال: «**فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا ..** » أخرجه البخاري رقم(١٨٣٤)ومسلم رقم (١١١١) .

وقال الإمام النووي رحمه الله: باب تحريم الجماع في نهار رمضان.اهـ

قوله (**هلكت**) أي فعلت ما يستوجب الهلاك والعقوبة.

قوله(**وقعت على امرأتي**) أي جامعت زوجتي عمداً في نهار رمضان وأنا أعلم بذلك .فما الحل يا رسول الله؟ فأخبره رسول الله ﷺ حل ذلك وهو كفارة ذلك .

واتفق العلماء على وجوب الكفارة على من جامَعَ في نهار رمضان عالما مُتعمّداً ذاكرا، وكان ممن يلزمه الصيام.

الركن الثالث إكمال العدة ثلاثين أو رؤية هلال شوال

الدليل قوله تعالى: ﴿وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ﴾ [البقرة:١٨٥].

محل شاهدنا من هذه الآية قوله تعالى : ﴿وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ﴾ يعني إذا غمّ عليكم هلال شوال فأكملوا الشهر ثلاثين يوماً.اهـ تفسير بحر العلوم لنصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (١/ ١٢٣).

﴿٣١﴾ والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر ، رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال : «**لا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له**».أخرجه البخاري رقم (١٩٠٦)ومسلم رقم (١٠٨٠).

﴿٣٢﴾ الدليل الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال:«**إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا هكذا ..يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين** »..أخرجه البخاري رقم(١٨١٤) ومسلم رقم (١٠٨٠).

عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبى ﷺقال: «**الشهر هكذا وهكذا وهكذ** » عشرا وعشرا وتسعا مرة. أخرجه مسلم رقم (١٠٨٦) .

الفصل الرابع
رخص الصيام إحدى عشر

الرخصة الأولى: للمريض أن يفطر ثم يقضي .

الدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة:١٨٤].

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله : - أي - المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر؛ لما في ذلك من المشقة عليهما، بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك من أيام أخر.اهـ تفسيره (١/ ٤٩٨)

وقال القرطبي رحمه الله: للمريض حالتان: إحداهما: ألا يطيق الصوم بحال، فعليه الفطر واجبٌ.الثانية: أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة، فهذا يستحب له الفطر، ولا يصوم إلا جاهل.اهـ انظر تفسير القرطبي(٢/ ٢٧٦)

الرخصة الثانية: المسافر يفطر ثم يقضي

الدليل قوله تعالى: ﴿ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة:١٨٤].

﴿ ٣٣ ﴾ والدليل الثاني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: **كنا نسافر مع النبي ﷺ فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.** أخرجه البخاري رقم(١٨٤٥)ومسلم رقم (١١١٨).

﴿٣٤﴾ والدليل الثالث حديث أبي سعيد الخدري ﷺ قال: **غزونا مع رسول الله ﷺ لست عشرة مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم**. أخرجه مسلم رقم (١١١٦).

﴿٣٥﴾ والدليل الرابع: حديث ابن عباس ﷺ قال: خرج النبي ﷺ في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر .أخرجه البخاري (١٨٤٢)ومسلم رقم (١١١٣).

﴿٣٦﴾ والدليل الخامس حديث جابر بن عبد الله ﷺ قال : كان رسول الله ﷺ في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا ؟.فقالوا صائم، فقال: «**ليس من البر الصوم في السفر**». أخرجه البخاري رقم (١٨٤٤). ومسلم رقم (١١١٥).

﴿٣٧﴾ والدليل السادس حديث أبي الدرداء ﷺ قال :خرجنا مع النبي ﷺ في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا ما كان من النبي ﷺ وابن رواحة. أخرجه البخاري رقم(١٨٤٣)ومسلم رقم(١١٢٢).

وهذا دليل على أن الصوم مع عدم المشقة أفضل، ومع المشقة فالفطر أفضل، مع أن الكل جائز. **وهذا هو الصحيح والله أعلم .**

الرخصة الثالثة: المرضعة أو الحامل أن تفطر وتقضي

﴿٣٨﴾ الدليل على ذلك حديث أَنَسِ ابنِ مَالِكٍ الكعبي ﷺ وليس له حديث إلاهذا (فَانْطَلَقْتُ - إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ: «**اجْلِسْ فَأَصِبْ مِنْ طَعَامِنَا هَذَا**». فَقُلْتُ إِنِّى صَائِمٌ. قَالَ: «**اجْلِسْ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصَّلاَةِ**

وَعَنِ الصِّيَامِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ شَطْرَ الصَّلاَةِ أَوْ نِصْفَ الصَّلاَةِ، وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ أَوِ الْحُبْلَى». أخرجه أبوداود في سننه رقم (٢٤١٠).

والحديث صحيح .

وقال عبد الرزاق رحمه الله: في المصنف رقم (٧٥٦٤) عن الثوري وعن بن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تفطر الحامل والمرضع في رمضان وتقضيان صياما ولا تطعمان.

والأثر صحيح.

وكما أن المسافر يصح له الإفطار، لأن السفر رخصة وعذر ، فكذلك الحبلى والمرضع يصح لهما الإفطار ، لأن الحَبَل والرضاعة رخصةٌ وعذرٌ .

لأن الحبلى إذا خشيت بسبب الحَبَل على نفسها فإن لها أن تفطر ، وإن المرضع إذا خشيت بسبب الإرضاع على ولدها فإن لها أن تفطر ، وأما إن عدمت الخشيةُ من الحبلى والمرضع فلا يصح لهما الإفطار ، فالعام يُحمل

دائماً على الخاص . وأما القضاء فإنه لا بد منه، وقد ذهب الجمهور بأن الحامل إذا خافت على ما في بطنها والمرضع إذا خافت على الرضيع فإنهما يُلحقان بالمريض وحينئذ يجب عليهما ما يجب على المريض من القضاء.

الرخصة الرابعة: ذكر أحوال الناسي

﴿٣٩﴾ الدليل على ذلك حديث أبي هريرة ،رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه». أخرجه البخاري رقم (١٩٣٣)ومسلم (١١٥٥).

وقال الإمام النووي رحمه الله: فيه دلالة لمذهب الأكثرين أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا لا يفطر.اهـ شرح مسلم للنووي (٨/ ٣٥) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : فلو فعل الصائم شيئاً من هذه المفطرات بغير إرادة منه واختيار، فصومه صحيح، ولو أنه تمضمض ونزل الماء إلى بطنه بدون إرادة فصومه صحيح.اهـ ثمانية وأربعون سؤالا في الصيام جمع أبي محمد الجهني.(ص١٦)

الرخصة الخامسة الجهل

قال الإمام النووي رحمه الله: إذا اكل الصائم أو شرب أو جامع جاهلا بتحريمه فان كان قريب عهد باسلام أو نشأ ببادية بعيدة بحيث يخفى عليه كون هذا مفطرا لم يفطر لأنه لا يأثم.اهـ المجموع (٦/ ٢٢٩).

والدليل قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء:١٥].

قال العلامة السعدي رحمه الله : والله تعالى أعدل العادلين لا يعذب أحدا حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة ثم يعاند الحجة. وأما من انقاد للحجة أولم تبلغه حجة الله تعالى فإن الله تعالى لا يعذبه.اهـ تفسير السعدي (١/ ٤٥٥).

وقال ابن عثيمين رحمه الله : فإذا تناول الصائم شيئاً من هذه المفطرات جاهلاً، فصيامه صحيح، سواء كان جاهلاً بالوقت، أو كان جاهلاً بالحكم، مثال الجاهل بالوقت: أن يقوم الرجل في آخر الليل، ويظن أن الفجر لم يطلع، فيأكل ويشرب ويتبيَّن أن الفجر قد طلع، فهذا صومه صحيح؛ لأنه جاهل بالوقت.اهـ ثمانية وأربعون سؤالا في الصيام جمع أبي محمد الجهني (ص١٧)

الرخصة السادسة: الإكراه

الإكراه هو حمل الغير على أن يفعل أو يقول ما لا يرضاه ولا يختاره لو خلي بينه وبينه، والله سبحانه وتعالى تجاوز عن أمة محمد ﷺ ما استكرهوا عليه.

﴿٤٠﴾ والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «**إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه**» . أخرجه ابن حبان (١٦/ ٢٠٢).

والحديث صحيح .

فمن أكره بإفطار فأكل أو شرب أو جامع – بغير تطاوع – فصومه صحيح .

قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله : ولو أَكْرَه الرجلُ امرأته على الجماع ولم تتمكن من دفعه، فصومها صحيح؛ لأنها غير مريدة، ودليل ذلك قوله تعالى فيمن كفر مكرهاً: ﴿ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ ﴾ [النحل:١٠٦].

فإذا أُكْرِه الصائم على الفطر أو فعل مفطراً بدون إرادة، فلا شيء عليه وصومه صحيح.اهـ قول الشيخ ابن عثيمين كما في ثمانية وأربعون سؤالا في الصيام جمع أبي محمد الجهني. (ص ١٦)

إذا وطئت امرأة نائمة، أو مكرهة أو مجنونة أو مغمى عليها، أوصب في حلقه ماء وهو نائم :فصوم النائم، والنائمة، والمكره، والمكرهة: تام صحيح لا داخلة فيه، ولا شيء عليهم.اهـ عشرة النساء للنسائي بتحقيق علي بن نايف الشحود (١/ ١٠٩).

والرخصة السابعة تقبيل المرأة والمباشرة.

﴿٤١﴾ الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت:كان النبي ﷺ يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه.**أخرجه البخاري رقم (١٨٢٦)ومسلم رقم(١١٠٦).**

﴿٤٢﴾ وأيضاً قالت : «كان رسول الله ﷺ يقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت»).**أخرجه البخاري رقم (١٩٢٨).**

﴿٤٣﴾ الدليل الثاني حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ﷺ يقبلني وهو صائم»..**أخرجه البخاري رقم(١٩٢٩)ومسلم رقم (١١٠٨).**

المباشرة وهي الملامسة وأصله من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة وقد ترد بمعنى الوطء في الفرج وخارجا منه، والمراد هنا غير الجماع .

الرخصة الثامنة حجامة الصائم

﴿٤٤﴾ الدليل حديث ثابت البناني يسأل أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أكنتم تكرهون الحجام للصائم ؟ قال لا، إلا من أجل الضعف على عهد النبي ﷺ .**أخرجه البخاري رقم (١٨٣٨).**

﴿٤٥﴾ والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال :احتجم النبي ﷺ وهو صائم.**أخرجه البخاري رقم (١٨٣٧).**

﴿٤٦﴾ والدليل الثالث حديث ثوبان عن النبى ﷺ قال:« أفطر الحاجم والمحجوم».**أخرجه أبوداود في سننه رقم (٢٣٦٩)الحديث صححه الأئمة منهم الإمام أحمد وشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم والشيخ الألباني وابن عثيمين رحمهم الله تعالى.**

الرخصة التاسعة تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر

﴿٤٧﴾ الدليل على ذلك حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما «أن رسول الله ﷺ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم».أخرجه البخاري رقم(١٨٢٥)ومسلم في الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب رقم(١١٠٩).

وقال الإمام النووي رحمه الله: فقد أجمع أهل هذه الأمصار على صحة صوم الجنب سواء كان من احتلام أو جماع، وبه قال جماهير الصحابة والتابعين.اهـ شرح مسلم (٧/ ٢٢٠)

الرخصة العاشرة جواز الإكتحال في نهار رمضان.

﴿٤٨﴾ الدليل حديث أبي أيوب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ لم يكن يكره الكحل للصائم، وكره السعوط أو شيئاً يصبه في أذنيه.أخرجه ابن وهب في جامعه رقم (٢٨٨).

والحديث صحيح .

﴿٤٩﴾ والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «**اكتحل رسول الله ﷺ وهو صائم**».أخرجه ابن ماجه في سننه رقم (١٦٧٨)وضعفه البوصيري في الزوائد لضعف- الزبيدي- (اسمه سعيد بن عبد الجبار) والحديث قد صححه الألباني.

قال الإمام النووي رحمه الله: يجوز للصائم الاكتحال بجميع الأكحال ولا يفطر بذلك سواء وجد طعمه في حلقه أم لا، لان العين ليست بجوف ولا منفذ منها إلى الحلق، قال أصحابنا ولا يكره الاكتحال عندنا..اهـ المجموع (٦/ ٢٥١)

وقال العلامة البسام رحمه الله: فالصحيح ماذهب جمهور العلماء من استصحاب البراءة الأصلية ،التي لاننتقل عنها إلابدليل ،وليس في الباب دليل على الإفطار بالكحل ،والله أعلم .اهـ توضيح الأحكام من شرح بلوغ المرام (٣/ ٤٩٥)

الرخصة الحادي عشر الإغتسال في نهار رمضان

٥٠ الدليل على ذلك حديث سمي عن مولاه أبي بكر عن رجل من أصحاب النبي ﷺ : أنه رأى النبي ﷺ صائما في السفر يصب على رأسه الماء من شدة الحر . أخرجه النسائي في الكبرى رقم(٣٠٢٩).

وهو صحيح وجهالة الصحابة لاتضر لأنهم عدول .

وقال الإمام النووي رحمه الله: يجوز للصائم ان ينزل في الماء وينغطس فيه ويصبه على رأسه سواء كان في حمام أو غيره، ولا خلاف في هذا.اهـ المجموع (٦/ ٢٥١).

الفصل الخامس
سنن صيام رمضان تسعة

الأولى استحباب طلب هلال رمضان في أول ليلة

﴿٥١﴾ الدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه قال : تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله ﷺ أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه .أخرجه أبوداود رقم (٢٣٤٤).

والحديث صحيح.

﴿٥٢﴾ والدليل الثاني حديث أبي عمير بن أنس بن مالك قال حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله ﷺ قالوا : - أغمى علينا هلال شوال . فأصبحنا صياما . فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي ﷺ أنهم رأوا الهلال بالأمس . فأمرهم رسول الله ﷺ أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. ..الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه رقم (١٦٥٣).

والحديث صحيح .

ويستحب للناس ترائي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان.

﴿٥٣﴾ الدليل الثالث حديث كريب رحمه الله : أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل عليّ رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر،

فسألني عبدالله بن عباس ﷺ: ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال، فقلت: رأيناه ليلة الجمعة ،فقال أنت رأيته ؟ فقلت: نعم ورأه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله ﷺ.أخرجه مسلم رقم (١٠٨٧)

قال النووي رحمه الله: والصحيح عند أصحابنا أن الرؤية لا تعم الناس بل تختص بمن قرب على مسافة لا تقصر فيها الصلاة، وقيل إن اتفق المطلع لزمهم، وقيل إن اتفق الإقليم وإلا فلا). وقال بعض أصحابنا: تعم الرؤية في موضع جميع أهل الأرض.اهـ شرح مسلم (٧/ (١٩٧)

وقال بن عبدالبر رحمه الله : أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيما بَعُدَ من البلاد كخراسان والأندلس .اهـ

قلت: والصحيح في هذه المسألة لا تعم رؤية البلد جميع البلدان، والله أعلم.

الثانية استحباب السواك في نهار رمضان

﴿٥٤﴾ الدليل على ذلك حديث أبي هريرة ﷺ أن رسول الله ﷺقال: «**لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة**» أخرجه البخاري رقم (٨٤٧) ومسلم رقم(٢٥٢).

﴿٥٥﴾ والدليل الثاني :حديث عائشة ﷺ: «أن النبي ﷺ قال : السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

وهو حديث حسن .

حكم السواك للصائم : لا خلاف بين الفقهاء في جواز السواك للصائم قبل الزوال، واختلفوا في حكمه بعد الزوال على قولين :

القول الأول: أن السواك جائز مطلقاً في أول النهار وآخره ..وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية واختيار النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والشوكاني .

القول الثاني: أن السواك يكره للصائم بعد الزوال وهو مروي عن عطاء ومجاهد وإسحاق وأبي ثور وهو قول الشافعي وأحمد في المشهور من المذهب.

والصحيح هو القول الأول: والله أعلم.

الثالثة استحباب تعجيل الفطر

﴿٥٦﴾ الدليل الأول حديث عبد الله بن أبى أوفى ﷺ قال: كنا مع رسول الله ﷺ فى سفر فى شهر رمضان فلما غابت الشمس قال «**يا فلان انزل فاجدح لنا**». قال يا رسول الله إن عليك نهارا. قال «**انزل فاجدح لنا**». قال فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبى ﷺ ثم قال بيده «إذا غابت الشمس من ها هنا وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم».أخرجه البخاري رقم (١٨٣٩) ومسلم رقم(١١٠١).

﴿٥٧﴾ والدليل الثاني عن أبى عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد ﷺ أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت أيهما الذى يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، قال: قلنا عبد الله يعنى ابن مسعود. قالت كذلك كان يصنع رسول الله ﷺ .أخرجه مسلم رقم (١٠٩٩).

﴿٥٨﴾ والدليل الثالث حديث سهل بن سعد ﷺ:أن رسول الله ﷺقال: «**لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر**» أخرجه البخاري رقم (١٨٥٦)ومسلم رقم(١٠٩٨).

﴿٥٩﴾ والدليل الرابع حديث أبي هريرة ﷺ قال :قال رسول الله ﷺ «**لا يزال الدين ظاهراً ما عجَّل الناسُ الفِطر ،إن اليهود والنصارى يؤخِّرون**» رواه أحمد في مسنده (٢/ ٤٥٠)وسنده حسن وفيه محمد بن عمرو وهو حسن الحديث .

وقال الإمام النووي رحمه الله: فيه الحث على تعجيله بعد تحقق غروب الشمس، ومعناه لا يزال أمر الأمة منتظما وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة واذا أخروه كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه.اهـ شرح مسلم(٧/ ٢٠٨)

وذكر الشيخ البسام رحمه الله في هذه المسألة ثلاثة:

أحدها: استحباب تعجيل الفطرإذا تحقق غروب الشمس برؤية، أوخبر ثقة.

والثاني: أن تعجيل الفطر،دليل على بقاء الخير عند من عجله، وزوال الخير عمن أجله.

والثالث: هو اتباع السنة، مع أنه من محبوبات النفوس.

السنة الرابعة: استحباب تأخير السحور

﴿٦٠﴾ الدليل الأول حديث سهل بن سعد ﷺ قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله ﷺ .أخرجه البخاري رقم (١٩٢٠).

﴿٦١﴾ والدليل الثاني حديث زيد بن ثابت ﷺ قال: تسحرنا مع النبي ﷺ ثم قام إلى الصلاة قلت كم كان بين الأذان والسحور قال قدر خمسين آية. أخرجه البخاري رقم (١٩٢١) ومسلم رقم (١٠٩٧).

﴿٦٢﴾ والدليل الثالث حديث أنس بن مالك ﷺ قال: قال النبي ﷺ «**تسحروا فإن في السحور بركة**» . أخرجه البخاري رقم (١٨٢٣)ومسلم رقم (١٠٩٥).

﴿٦٣﴾ والد ليل الرابع حديث عمرو بن العاص ﷺ أن رسول الله ﷺ قال : «**فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر**» أخرجه مسلم رقم (١٠٩٦).

﴿٦٤﴾ والدليل الخامس حديث سمرة بن جندب ﷺ قال: سمعت محمدا ﷺ يقول : «**لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور ولا هذا البياض حتى يستطير**».أخرجه مسلم رقم (١٠٩٤).

﴿٦٥﴾ والدليل السادس حديث ابن عمر ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «**إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم**» قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقي هذا. أخرجه مسلم رقم(١٠٩٢) .

الخامسة استحباب حرص وقت السحور

﴿٦٦﴾ الدليل على ذلك حديث عدي بن حاتم ﷺ قال: لما نزلت ﴿حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود﴾ .عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي

فغدوت على رسول الله ﷺ فذكرت له ذلك فقال: «**إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار**» أخرجه البخاري رقم(١٨١٧) ومسلم رقم (١٠٩٠).

وقال الإمام النووي رحمه الله : دليل على أن ما بعد الفجر هو من النهار لا من الليل ولا فاصل بينهما وهذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء.اهـ شرح مسلم (٧/ ٢٠١).

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومعنى الآية حتى يظهر بياض النهار من سواد الليل، وهذا البيان يحصل بطلوع الفجر الصادق ففيه دلالة على أن ما بعد الفجر من النهار.اهـ فتح الباري (٤/ ١٣٤).

وقال أبو عبيد رحمه الله: المراد بالخيط الأسود الليل وبالخيط الأبيض الفجر الصادق، والخيط اللون، اهـ نفس المصدر..

الخامسة: استحباب الزيادة في أعمال الخير

﴿٦٧﴾ الدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله ﷺ أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله ﷺ أجود بالخير من الريح المرسلة.أخرجه البخاري رقم (١٨٠٣)ومسلم رقم (٢٣٠٨).

وقال الإمام النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث فوائد: منها بيان عظم جوده ﷺ. ومنها استحباب إكثار الجود في رمضان . ومنها زيادة الجود والخير عند ملاقاة الصالحين وعقب فراقهم للتأثر بلقائهم . ومنها استحباب مدارسة القرآن .اهـ شرح مسلم (١٥/ ٦٨)دار إحياء التراث.

وقال ابن حجر رحمه الله : والجود الكرم ، وهو من الصفات المحمودة .اهـ فتح الباري (١/ ٦)

السنة السادسة: استحباب صون اللسان عن الخطإ

﴿٦٨﴾ الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله ﷺ «**الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم**» – **مرتين** .أخرجه البخاري رقم (١٧٩٥) ومسلم رقم (١١٥١) .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فالحاصل أنه إذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ساترا له من النار في الآخرة.اهـ فتح الباري (٦/ ١٢٩)

السابعة: استحباب قيام ليالي رمضان

﴿٦٩﴾ الدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله ﷺ يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول: «**من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه**».أخرجه البخاري رقم (٢٠٠٩)ومسلم رقم (٧٥٩)واللفظ لمسلم.

﴿٧٠﴾ والدليل الثاني أبي هريرة أن النبي ﷺ قال : «**من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ماتقدم من ذنبه** » .أخرجه البخاري رقم (١٨٠٢).

﴿٧١﴾ والدليل الثالث: حديث عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال : خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب).أخرجه البخاري رقم (٢٠١٠).

والمراد بقيام رمضان صلاة التراويح واتفق العلماء على استحبابها.

قال المهلب رحمه الله : وفيه أن اجتهاد الإمام ورأيه فى السنن مسموع منه مؤتمر له فيه ، كما ائتمر الصحابة لعمر فى جمعهم على قارئ واحد. اهـ شرح البخاري لابن بطال (٣/ ٤٠٢).

﴿٧٢﴾ والدليل الرابع حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «ما كان رسول الله ﷺ يزيد فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى ثلاثا» .أخرجه البخاري رقم (١٠٩٦)ومسلم رقم (٧٣٨).

وقال النووي رحمه الله: معناه هن في نهاية من كمال الحسن والطول مستغنيات بظهور حسنهن وطولهن عن السؤال عنه.اهـ تنوير الحوالك شرح موطأ مالك للإمام السيوطي (١/ ١٠٨)

﴿٧٣﴾ والدليل الخامس حديث عائشة رضي الله عنها قالت : «كان النبي ﷺ إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله».أخرجه البخاري رقم (١٩٢٠)ومسلم رقم (١١٧٤).

الثامنة استحباب التحري ليلة القدر في العشر الأواخر

﴿٧٤﴾ الدليل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال :إن رجالا من أصحاب النبي ﷺ أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال: النبي ﷺ: «**أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر.فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر**» تواطأت : توافقت. أخرجه البخاري رقم (١٩١١)ومسلم رقم(١١٦٥).

﴿٧٥﴾ والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال : «**تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر**».أخرجه البخاري رقم (٢٠١٧)ومسلم رقم (١١٦٩) .

﴿٧٦﴾ والدليل الثالث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : «**فالتمسوها في العشر الأواخر . والتمسوها في كل وتر**».أخرجه البخاري رقم (٢٠١٦)ومسلم (١١٦٧).

التاسعة استحباب الفطر على رطب فإن لم يجد فتمر فان لم يجد فماء

﴿٧٧﴾ الدليل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حسا حسوات من ماء. أخرجه أبوداود في سننه رقم (٢٣٥٦) والترمذي رقم (٦٩٦)، قال الشيخ الألباني :حسن صحيح .

والحديث دليل على استحباب الإفطار بالرطب فإن عدم فبالتمر.اهـ تحفة الأحوذي (٣/ ٣١١)

الفصل السادس
مكروهات الصيام خمسة

الأول: مبالغة الاستنشاق في الوضوء للصائم

﴿٧٨﴾ الدليل على ذلك حديث عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله ! أخبر ني عن الوضوء قال: «**أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما**». أخرجه أبوداود في سننه رقم (١٤٢) الترمذي رقم (٧٨٨)وقال حديث حسن صحيح.

وقال فَيْصَلْ بنِ عَبْدِ العَزِيْزِ آل مُبَارَك: استحباب إسباغ الوضوء ، وتخليل الأصابع ، والمبالغة في الاستنشاق إلا للصائم فتكره المبالغة خشية وصول الماء إلى حلقه .اهـ تطريز شرح رياض الصالحين (٢/ ١٧٦)

الثاني وصال الصوم إلى بعد السحور

﴿٧٩﴾ الدليل الأول حديث عائشة رضي الله عنها قالت : «**نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الوصال رحمة لهم**» فقالوا إنك تواصل قال: «**إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقين**».أخرجه البخاري رقم (١٨٦٣) ومسلم رقم(١١٠٥).

فهذا الحديث يدل على أن النهي عن الوصال ليس للتحريم وأنه مصروف إلى كراهة التنزيه، رحمة بهم وتخفيفاً عليهم.

وذكر الإمام النووي رحمه الله في الوصال قولين.

القول الأول: إنه كراهة التحريم ،لأن النهي يقتضي التحريم .

والقول الثاني :إنه كراهة تنزيه.فإن واصل لم يبطل صومه لأن النهي لا يرجع إلى الصوم فلا يوجب بطلانه .اهـ المجموع (٦/ ٣٧٤)

قلت: والراجح هو قو ل الأخير،والله أعلم .

وقال ابن عثيمين رحمه الله: معنى الوصال أن يقرن الإنسان بين يومين في صوم يوم واحد، بمعنى ألا يفطر بين اليومين. وحكمه قيل: إنه حرام، وقيل: إنه مكروه، وقيل: إنه مباح لمن قدر عليه، فالأقوال فيه ثلاثة. والذي يظهر فيه التحريم.اهـ الممتع (٦/ ٤٣٨)

والصحيح أنه مكروه

الثالث فضول الكلام

مثل الكذب واللغو والشتم والغيبة والنميمة وغير ذلك.

﴿٨٠﴾ الدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:«**من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه**» .أخرجه البخاري رقم (١٨٠٤)

قوله:(الزور)-أي - الكذب والميل عن الحق والعمل بالباطل والتهمة .

قوله: (العمل به)- أي- العمل بمقتضاه مما نهى الله عنه.

قوله:(فليس لله حاجة) -أي- أن الله تعالى لا يلتفت إلى صيامه ولا يقبله.

وقال ابن بطال رحمه الله: واتفق جمهور العلماء على أن الصائم لا يفطره السب والشتم والغيبة ، وإن كان مأمورًا أن ينزه صيامه عن اللفظ القبيح ،اهـ شرح البخاري لابن بطال(٤/ ٢٤)

وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: فمعناه الكراهة والتحذير.اهـ استذكار (٣٧٤/٣)

وقال القرطبي رحمه الله: فالجمهور على أن ذلك ليس بمفسد للصوم.اهـ المفهم شرح مسلم (١٠/ ٤)

وقال العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله :التحذير من قول الزور وما ذكر معه ، وأن الله لا يقبل صوم صاحبه .اهـ تطريز شرح رياض الصالحين (٢/ ١٧٦)

واتفقوا على أن الكذب والغيبة يكرهان للصائم ولا يفطرانه فصومه صحيح في الحكم .اهـ توضيح الأحكام ٣/ ٤٨٣)

الرابع الصوم يوم الشك

﴿٨١﴾ الدليل على ذلك حديث صلة بن زفر، قال: كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية ، فقال : كلوا ، فتنحى بعض القوم ، فقال : إني صائم ، فقال عمار : من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم ﷺ أخرجه أبوداود رقم (٢٣٣٤)والترمذي رقم (٦٨٦). وابن ماجه رقم (١٦٤٥)والحديث صحيح .

وقد دل هذا الحديث بمفهومه على جواز التقدم بأكثر من يومين.اهـ الكافي في فقه ابن حنبل (١/ ٣٦٣)

قال ابن عبد البر رحمه الله : وممن روى عنه كراهة صوم يوم الشك عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعمار وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو هريرة وأنس بن مالك .اهـ نيل الأوطار (٤/ ٢٦٥)

وقال الإمام الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ..وبه يقول سفيان الثوري ، ومالك بن أنس ، وعبد الله بن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ،وإسحاق ، كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه.اهـ

الخامس تقدم رمضان بصوم يوم أو بيومين

﴿٨٢﴾ الدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : «**لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه**».أخرجه مسلم رقم (١٠٨٢) .

الفصل السابع
مبطلات الصوم سبعة

الأولى الردة عن الإسلام عياذاً بالله

(٨٩)الدليل الأول قوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر:٦٥].

وقال السعدي رحمه الله: إن الشرك محبط لجميع الأعمال.اهـ **تفسيره (٧٢٩/١)**

وقال ابن كثير رحمه الله: وهذا شرط، والشرط لا يقتضي جواز الوقوع. اهـ

والدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام:٨٨].

قال السعدي رحمه الله: فبالشرك تحبط الأعمال، ويستحق العقاب والنكال.اهـ **تفسيره (١/ ٧٢٩)**

الثانية: الأكل والشرب عمداً ومنه الدخان والتنباك .

الدليل قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة:١٨٧].

وقال ابن عثيمين رحمه الله: المفطرات الأكل، الشرب، سواء كان حلالا أم حراما، وسواء كان نافعا أم ضارا أو لا نافعا ولا ضارا، وسواء كان قليلا أم

كثيرا، وعلى هذا فشرب الدخان مفطر، ولو كان ضارا حراما.اهـ ثمانية وأربعون سؤالا في الصيام جمع أبي محمد الجهني (١/ ٦)

الثالثة الجماع في نهار رمضان عمداً

هو تغييب حشفة الذكر في فرج سواء كان حلالاً أوحراماً فيفطر كل من المواطيء والموطوء المطاوع – أي الراضي بالوطإ –

﴿٨٣﴾ الدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه:أن رسول الله ﷺ قال: «**قال الله يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها**».أخرجه البخاري رقم (١٧٩٥)ومسلم رقم(١١٥١).

قال ابن العربي رحمه الله: إنما كان جنة من النار، لأنه إمساك عن الشهوات ، والنار محفوفة بها .اهـ

قال عطية بن محمد سالم :فالصبر على أداء العبادات والطاعات شديد، لكن أشد منه الصبر عن المعاصي والشهوات.اهـ شرح الأربعين النووية

الرابعة إنزال المني

إنزال المني باختياره بمباشرة بمادون الفرج كاللمس والقبلة والإستمناء والمساحقة ونحوها ،لأن نزول الشهوة منافية للصوم وحكمته.

﴿٨٤﴾ الدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم قال: إن رسول الله ﷺ قال:- وفيه –«**يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها**»أخرجه البخاري رقم(١٧٩٥)ومسلم رقم(١١٥١).

الخامسة خروج الحيض والنفاس

﴿٨٥﴾ الدليل على ذلك حديث معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة فقالت: أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكنيّ أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.**أخرجه البخاري رقم (٣١٥)ومسلم رقم (٣٣٥).**

وقال الإمام النووي رحمه الله: فأجمعت الأمة على تحريم الصوم على الحائض والنفساء وعلى أنه لا يصح صومها.اهـ**المجموع (٢/ ٣٥٤).**

﴿٨٦﴾ والدليل الثاني حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت :كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله ﷺ أربعين يوما فكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف. **أخرجه الترمذي في جامعه رقم (١٣٩)، وقال أبو عيسى هذا حديث غريب، والحديث حسن .**

وقال الإمام الترمذي رحمه الله: وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي.اهـ **جامع الترمذي (١/ ٢٥٦)**

قال ابن قدامة رحمه الله: حكم النُفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويسقط عنها ،لا نعلم في هذا خلافاً. اهـ **المغنى(١ / ٤٣٢)**

وقال النووي في المنهاج: النفاس يحرم به ما يحرم بالحيض .اهـ

السادسة الا ستقاء عمداً

﴿٨٧﴾ الدليل الأول حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : «**من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض**».**أخرجه أبوداود في سننه رقم (٢٣٨٢)والحديث صحيح**

﴿٨٨﴾ والدليل الثاني حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: «**أن رسول الله ﷺ قاء فأفطر فتوضأ**» فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له وضوءه. **أخرجه الترمذي في جامعه رقم(٧٢٠).**

والحديث صحيح .

وقال الترمذي رحمه الله : وإنما معنى هذاالحديث أن النبي ﷺ كان صائما متطوعا فقاء فضعف فأفطر لذلك.اهـ **الترمذي (٣/ ٩٨)**

قال الإمام بن المنذر رحمه الله : وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا.اهـ **الإجماع لابن المنذر رقم (١٢٦)**

السابعة العزم على الفطر في نهار رمضان

﴿٨٩﴾ والدليل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «**إنما الأعمال بالنيات...وإنما لكل امرئ ما نوى**» **متفق عليه.**

لأنه إذا عزم الفطر في نهار رمضان فصومه فاسد وقد قال تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ﴾ [البقرة:١٨٧].

فهذا أمر يقتضي الوجوب فلا بد أن يتم الصوم إلى الليل.

الفصل الثامن
الاعتكاف في رمضان

الاعتكاف لغة : لزوم الشيء وحبس النفس عليه

واصطلاحا: هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى على نية التقرب إلى الله، والاعتكاف قربة إلى الله تعالى ومشروعيته ورد في الكتاب والسنة والإجماع.

ما حكمه ؟

الجواب: قد يكون سنة في أي وقت كان في رمضان أو في غيره، وقد يكون واجباً، وقد يكون حراماً.

وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم عن أحد من أهل العلم خلافاً أنه مسنون ، وقد اتفق العلماء على أنه مسنون في كل وقت، وقديكون واجباً لمن نذره.

٩٠ والدليل لما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ قال: «**من نذر أن أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه**» أخرجه البخاري رقم (٦٣٢٢)

وقديكون حراما على المرأة التي لم يأذن لها زوجها.

٩١ والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ : «**لا تصوم المرأة وزوجها حاضر، إلا بإذنه**» أخرجه أحمد (٢/ ٤٦٤).

وهو حديث حسن.

وقال الإمام النووي رحمه الله : وقد اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إلا باذنه.اهـ شرح مسلم (٨/ ٢٠)

شروط صحة الاعتكاف خمسة:

الإسلام، والعقل، والتمييز، والنية ،وكونه بمسجد .

﴿٩٢﴾ ودليل الإسلام والعقل والتمييز ماجاء، عن عبدالله ابن عمر رضي الله عنه أن عمر سأل النبي ﷺ قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ؟قال: «**فأوف بنذرك**» أخرجه البخاري رقم (١٩٢٧)ومسلم رقم(١٦٥٦).

محل شاهدنا من هذا الحديث أن عمر مسلم عاقل مميز ، وإن كان صومه واجباً.

﴿٩٣﴾ الرابع :النية لقول النبي ﷺ: «**إنما الأعمال بالنيات**». متفق عليه.

والخامس: كونه بمسجد سواء كان المعتكف رجلا أو امرأة.

والدليل :قوله تعالى:﴿وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَٰجِدِ﴾ [البقرة:١٨٧].

مبطلات الاعتكاف ثلاثة

الأول: الخروج من المسجد لغير حاجة

﴿٩٤﴾ الدليل الأول حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ قالت: «**إن كان رسول الله ﷺ ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا**».أخرجه اليخاري رقم (١٩٢٥)ومسلم رقم(٢٩٧)

أنه لا يخرج من معتكفه لقصد العيادة، أما إذا مر فسأل عن حال المريض غير معرج عليه فلابأس.

﴿٩٥﴾ والدليل الثاني:حديث صفية بنت حيى رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي ﷺ أسرعا فقال النبي ﷺ : «**على رسلكما إنها صفية بنت حيي**» .فقالا سبحان الله يا رسول الله قال: «**إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شيئا**».أخرجه البخاري رقم (٣١٠٧)ومسلم رقم (٢١٧٥)

الثاني: الجماع

والدليل قوله تعالى:﴿وَلَا تُبَٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَٰجِدِ﴾ [البقرة:١٨٧].

ما دمتم معتكفين يحرم عليكم مباشرة النساء.

الثالث الردة عياذاً بالله

الدليل قوله تعالى:﴿وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِي ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٥﴾﴾ [المائدة:٥].

وقال الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله: فقد بطل ثواب عمله الذي كان يعمله في الدنيا ، يرجو أن يدرك به منزلة عند الله.اهـ تفسيره (٨/ ١٤٩)

الفصل التاسع
زكاة الفطر

وكان فرضها في السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان قبل العيد بيومين، قاله القسطلاني

شروط وجوب زكاة الفطر ثلاثة:

الأول: الاسلام

٩٦ الدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة». أخرجه البخاري رقم (١٤٣٢)ومسلم رقم (٩٨٤).

محل شاهدنا من الحديث قوله (من المسلمين)

فائدة : -أي- لاللكافرين فلا تخرج صدقة الفطر عن المملوك الكافر.اهـ

قاله صفي الرحمن المباركفوري

والحديث دليل على وجوب صدقة الفطر لقوله :(فرض) فإنه بمعنى ألزم وأوجب .اهـ سبل السلام للصنعاني (٣/ ٢٤٥)

وقال بعض الشافعية:وهو الأ صح عندهم أنه يجب على الكافر أن يؤدي عن أقاربه المسلمين.اهـ مغني المحتاج (١/ ٤٠٢).

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور؛ أي أنه لا يجب عليه إخراجها لأنها قربة من القرب، وطهرة للصائم من الرفث، واللغو، والكافر ليس من أهلها، إنما يعاقب على تركها في الآخرة.اهـ وبل الغمامة شرح عمدة الفقه لابن قدامة (٩/ ٥٨) الدكتور عبد الله بن محمد أحمد الطيار

الثاني تملك مقدار زكاة الفطر

والدليل قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا﴾ [الطلاق:٧].

وقال العلامة السعدي رحمه الله: وهذا مناسب للحكمة والرحمة الإلهية حيث جعل كلا بحسبه، وخفف عن المعسر، وأنه لا يكلفه إلا ما آتاه.اهـ تفسيره (١/ ٨٧١).

أن من لا يملك مقدار زكاة الفطر فهو معذور غير مستطيع ، فتسقط عنه زكاة الفطر...وذلك أن رسول الله ﷺ يقول: ﴿وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم﴾ رواه البخاري (٧٢٨٨) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ،فمَن ملك مقدار زكاة الفطر فقد وجب عليه إخراجها ، ومن لا فلا شيء عليه.اهـ الجامع لأحكام الصيام (١/ ٣٧١) لمحمود بن عبد اللطيف

الثالث أن تكون صاعاً

﴿٩٧﴾ الدليل الأول: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : «**أمر النبي ﷺ بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير**» . أخرجه البخاري رقم (١٤٣٢)ومسلم رقم (٩٨٤).

﴿٩٨﴾ والدليل الثاني: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :**كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه و سلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من**

شعير أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين. أخرجه البخاري رقم(١٤٣٧) ومسلم (٩٨٥).

وقال الشيخ صفي الرحمن مباركفوري رحمه الله: ومقدار الصاع خمسة أرطال وثلث رطل ،وهو يساوي أربعة أمداد ،أما وزن الصاع بالحساب الجديد فهو ما يقارب مجموع كيلو غرامين ونصف كيلوغرام ،ولا يمكن ضبطه ضبطاً كاملاً، فإن الشيء إذا كان خفيف الوزن مثل الشعير يتم الصاع منه بأقل من هذا المقدار وأما إذا كان ثقيل الوزن مثل الآرز لا يتم إلا بأزيد من هذا.

والحديث يقتضي إخراج صاع كامل من الحنطة كغيرها ،وأن نصف صاع منها لايكفي في أداء فريضة صدقة الفطر.اهـ اتحاف الكرام للمباركفوري ص(٢٤٩)

وقال الشيخ البسّام رحمه الله (الصاع النبوي) هو (٣ كيلوغرامات)من الحنطة الرزينة الجيدة اهـ توضيح الأحكام (٣/ ٣٧٤)

وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: إن مقدار الصاع كيلوين ونصف، أو جاء آخر وقال: مقدار الصاع ثلاثة كيلوات فلا تناقض؛ لأن تقدير الفطرة بالكيل، والكيل يعتمد الحجم لا الوزن.اهـ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (١٨/ ٢٨٨)

ما حكمة فرضيتها؟

حكمة فرضيتها طهرة للصائم من اللغو وغيره من أنواع المستقبحات من الأقوال والأفعال .

﴿٩٩﴾ الدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال :فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات).

أخرجه أبوداود في سننه رقم (١٦١١)وابن ماجة في سننه رقم (١٨٢٧).

والحديث حسن

سنن زكاة الفطر ثلاثة

الأولى أن تكون من الطعام وأن لا تكون من النقد

﴿١٠٠﴾ الدليل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال: «كنا نعطيها في زمان النبي ﷺ صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين».أخرجه البخاري رقم (١٤٣٧) ومسلم (٩٨٥).

فلا تجزئ الدراهم والفرش واللباس وأقوات البهائم والأمتعة وغيرها ،لأن ذلك خلاف ما أمر به النبي ﷺ.

الثانية أن يخرجها قبل الخروج إلى الصلاة لأنه وقتها:

الوقت ينقسم إلى قسمين:

الأول وقت فضيلة :ويبدأ من غروب الشمس ليلة العيد إلى العيد، وأفضله ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد.

والدليل الأول قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ﴿١٥﴾﴾ سورة الأعلى رقم الآية (١٤ – ١٥).

﴿١٠١﴾ الدليل الثاني حديث ابن عمر ﷺ قال:«**إن رسول الله ﷺ أمر بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة** »أخرجه البخاري رقم (١٤٣٢)مسلم (٩٨٦).

أن الرجل يقدم زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته.

والثاني: وقت إجزاء، وهو قبل العيد بيوم أو يومين.

﴿١٠٢﴾ والدليل الثالث حديث قال نافع: «فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بني ، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أويومين »أخرجه البخاري رقم (١٤٤٠)

قوله:(عن بنيّ) – أي – عن أبناء نافع وكانوا موالي له أي عتقاء .

﴿١٠٣﴾ الدليل الرابع حديث ابن عباس ﷺ قال : قال رسول الله ﷺ : «**فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات**»رواه أبوداود رقم(١٦١١).

وهو حديث حسن

قال ابن القيم رحمه الله: مقتضاه أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد.اهـ زاد المعاد (١/ ١٤٣)

وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: إن أخرها بعد صلاة العيد فهي قضاء، ولا تسقط بخروج الوقت.اهـ الموسوعة الفقه الكوتية (١٠/ ١٤)

الثالثة إخلاص النية لله عند دفع زكاة الفطر:

الدليل قوله جل شأنه: ﴿ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ ﴾ [الحج:٣٧]. أَيْ: لن يصل إلى اللَّهِ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا – ولكن يناله الإِخلاص والنِّيَّةُ والعمل الصالح وما أريد به وجه الله تعالى.

فائدة: أن يخرج الإنسان زكاة الفطر تكميلا لتزكية النفس؛ لأن النفس تزكو بفعل الطاعات وترك المحرمات، وتزكوا أيضا ببذل المال، ولهذا سمي بذل المال زكاة.

الفصل العاشر
العيد وما يفعل فيه

الأولى الإفطار في يوم الذي يفطر فيه الناس

أن المعتبر في ثبوت العيد الموافقة للناس ، وأن المنفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره ، ويلزمه حكمهم في الصلاة ، والإفطار ، والأضحية .اهـ سبل السلام (٢/ ٤٦١)

﴿١٠٤﴾ الدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «**الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس**». رواه الترمذي (٦٠٤).

وهو حديث صحيح

الثانية التكبير:

يستحب ليلة العيد وحال الخروج إلى الصلاة التكبير وإكثار ذكر الله تعالى.

والدليل الأول قوله تعالى: ﴿وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ﴾ [الأعلى:١٥] .

والدليل الثاني قوله تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ﴾ [البقرة:١٨٥]

﴿١٠٥﴾ والدليل الثالث حديث أم عطية رضي الله عنها قالت : كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها ، وحتى نخرج الحيض ، فيكن خلف

الناس ، فيكبرون بتكبيرهم ، ويدعون بدعائهم ،يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته .أخرجه البخاري رقم (٩٢٨)

والحديث: دليل على أن إظهار التكبير للرجال مشروع في يوم العيد ،ولولا إظهاره من الرجال لما كبر النساء خلفهم بتكبيرهم .وإظهار التكبير يكون في حال انتظار الإمام قبل خروجه .اهـ فتح الباري لابن رجب (٦/ ١٣٤)

الثالثة الشكر

بأن يشكر الله تعالى على إتمام نعمه عليه، قد قال تعالى: ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ﴾ [النحل:٥٣] .

وقال الواحدي رحمه الله : من صحة جسم أو سعة رزق أو متاع بمال وولد فكل ذلك من الله.اهـ تفسير الواحدي(١/ ٦٠٩).

قال تعالى: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾﴾ [البقرة:١٨٥]

وقال مقاتل رحمه الله: لعلكم تشكرون في هذه النعم أن هداكم لأمر دينه.اهـ بحرالعلوم (١/ ١٢٣)لنصر بن محمد السمرقندي

وقد أوصى رسول الله ﷺ لمعاذ بن جبل رضي الله عنه بأن يشكر الله على عقب عبادة الله سبحانه وتعالى بقوله: «**يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول:اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك**» أخرجه أبوداود في سننه رقم(١٥٢٢)والنسائي في سننه رقم (١٣٠٣).

والحديث صحيح

وقال ابن علان الصديقي رحمه الله : أي شكر نعمتك الظاهرة والباطنة، الدينية والدنيوية التي لا يمكن إحصاؤها. اهـ دليل الفالحين (١/ ٢٤٩)

ومعنى الشكر أن تظهر آثار نعمة الله تعالى على لسان عبده ثناءً، وعلى قلبه اعترافاً، وعلى جوارحه انقياداً، ويصرف نعمه فيما يحبه ويرضاه، ويستعين بها على طاعته، ويحذر من صرفها في معصيته.

الرابعة وقت صلاة العيد:

وأن صلاة العيد تصلى في يوم العيد بعد ارتفاع الشمس إلى الزوال.

﴿١٠٦﴾ الدليل حديث أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من الصحابة، أن ركبا جاءوا، فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله «**أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم**» . **رواه أحمد، وأبو داود.**

وإسناده صحيح

وقال علي القارىء رحمه الله: لصلاة العيد يعني لم يروا الهلال في المدينة ليلة الثلاثين من رمضان فصاموا ذلك اليوم فجاء ت قافلة في أثناء ذلك اليوم وشهدوا أنهم رأوا الهلال ليلة الثلاثين فأمر النبي صلى الله عليه و سلم بالإفطار وبأداء صلاة العيد في اليوم الحادي والثلاثين.اهـ

وقال الشوكاني رحمه الله : والحديث دليل لمن قال إن صلاة العيد تصلى في اليوم الثاني إن لم يتبين العيد إلا بعد خروج وقت صلاته.اهـ

وقال الإمام الخطابي نقلا عن الشافعي و مالك وأبي ثور إنهم يقولون: إن علموا بالعيد قبل الزوال صلوا وإلا لم يصلوا يومهم ولا من الغد، لأنه عمل في وقت فلا يعمل في غيره .

وقال الخطابي رحمه الله : بعد أن ذكر هذه الأقوال فسنة النبي ﷺ أولى بالاتباع، وحديث أبي عمير صحيح فالمصير إليه واجب اهـ عون المعبود (٤/ ١٤)

الخامسة تكبيرات صلاة العيد:

﴿١٠٧﴾ الدليل الأول: حديث عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله ﷺ كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمساً». أخرجه أبوداود رقم (١١٥١)وفي سنده عبدالله بن لهيعة الإمام في السنة وضعيف في الحديث ، وله شواهد كثيرة ولأجلها صححه الألباني رحمه الله.

﴿١٠٨﴾ والدليل الثاني: حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده : «**أن النبي ﷺ كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة**».أخرجه الترمذي رقم (٥٣٦)وصححه الألباني .

﴿١٠٩﴾ والدليل الثالث: حديث نافع مولى ابن عمر، قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة، فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة. أخرجه أحمد (٢/ ٣٥٦)

وإسناده صحيح.

﴿١١٠﴾ والدليل الرابع: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : «**أن النبي ﷺ كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة ولم يصل قبلها ولا بعدها**» قال أبي وأنا أذهب إلى هذا.أخرجه أحمد (٢/ ١٨٠) .

والحديث إسناده حسن

السادسة الأكل قبل الخروج إلى المصلى في عيد الفطر:

ويُسن الأكل في عيد الفطر قبل الخروج إلى المصلى، وفي عيد الأضحى بعد الصلاة، فيأكل من أُضحيته إن كانت له أُضحية.

﴿١١١﴾ والدليل حديث أنس رضي الله عنه قال: «**كان رسول الله ﷺ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وفي رواية عنه أضاف: ويأكلهن وِتْراً**» رواه البخاري رقم (٩١٠)

﴿١١٢﴾ والدليل الثاني حديث بُرَيدة الأسلمي رضي الله عنه قال:« **كان النبي ﷺ يوم الفطر لا يخرج حتى يَطْعَم، ويوم النحر لا يَطْعَمُ حتى يرجع**» أخرجه الترمذي رقم(٥٤٢).

والحديث صحيح

وقد استحب قوم من أهل العلم أن لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئا ويستحب له أن يفطر على تمر ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع.اهـ الترمذي (٢/ ٤٢٦)

السابعة تكبيرات العيد ين هل هنّ واجب أم لا:

قال ابن عابدين رحمه الله :أن كل تكبير واجب مستقل.اهـ

وقالت الشافعية :إن كل تكبيرة سنة مؤكدة.

قال الشوكاني رحمه الله:والظاهر عدم الوجوب لعدم وجدان دليل يدل عليه.

قلت هذه المسألة أرجحها عدم الوجوب كما ذكرت الشافعية وما رجح الإمام الشوكاني .

الثامنة حكم رفع اليدين مع تكبيرات صلاة العيد:

لم يثبت عن النبي ﷺ أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات العيد .غير تكبيرة الإحرام ،وتكبيرة الركوع.

﴿١١٣﴾ والدليل حديث عبد الله بن عمر ، رضي الله عنهما قال: :« **رأيت النبي ﷺ افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه ، وإذا كبر للركوع فعل مثله ، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله وقال ربنا ولك الحمد.** » أخرجه البخاري رقم (٧٠٢)ومسلم. رقم (٣٩٠)

وقال ابنُ القيم رحمه الله: وكان ابن عمر رضي الله عنه مع تحريه للاتّباع ـ يرفع يديه مع كلّ تكبيرة وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم.اهـ

التاسعة بيان ما يقرأ في صلاة العيد والجهر بالقرأة

قال ابن قدامة رحمه الله: ويقرأ في كل ركعة منها بالحمد لله وسورة ويجهر بالقراءة ،لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه يشرع قراءة الفاتحة وسورة في كل ركعة من صلاة العيد وأنه يسن الجهر.

وقال ابن المنذر أكثر أهل العلم يرون الجهر بالقراءة.اهـ المغني (٢/ ٢٣٤)

﴿١١٤﴾ الدليل حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: سألني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله ﷺ في يوم العيد ؟ فقلت «**باقتربت الساعة وق والقرآن المجيد**».أخرجه مسلم رقم (٨٩١) .

وقال الإمام النووي رحمه الله: والحكمة في قراءتهما لما اشتملتا عليه من الأخبار بالبعث والاخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر والله أعلم.اهـ المجموع (٦/ ١٨١)

العاشرة التهنئة بقولهم تقبل الله منا ومنكم:

﴿١١٥﴾ عن أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي ﷺ رضي الله عنهم فكانوا إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض «**تقبل الله منا ومنك** » اهـ الجوهر النقي لابن التركماني (٣/ ٣٢٠).

وقال الإمام الألباني قال أحمد بن حنبل إسناده جيد.اهـ تمام المنة (١/ ٣٥٥)

(١٣٥)وعن جبير بن نفير رحمه الله قال :«كان أصحاب النبي ﷺإذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض :تقبل الله منا ومنك» .قاله الحافظ في الفتح (٢/ ٤٤٦)إسناده حسن .

قال ابن تيمية رحمه الله: أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد : تقبل الله منا ومنكم، وأحاله الله عليك، ونحو ذلك . فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه ورخص فيه الأئمة، كأحمد وغيره .

لكن قال أحمد رحمه الله : أنا لا أبتدئ أحداً، فإن ابتدأني أحد، أجبته . وذلك لأن جواب التحية واجب، وأما الابتداء بالتهنئة، فليس سنة مأمورا بها، ولا هو أيضاً مما نهى عنه، فمن فعله، فله قدوة، ومن تركه، فله قدوة،والله أعلم.اهـ مجموع الفتاوى (٢٤/ ٢٥٣)

الحادي عشر الغناء والرقص في العيد:

﴿١١٦﴾ الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت:«دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بُعاث، قالت وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر: أمزاميرُ الشيطان في بيت رسول الله ﷺ؟ وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله ﷺ: «**يا أبا بكر إنَّ لكل قوم عيداً وهذا عيدنا**» رواه البخاري رقم (٩٠٩) ومسلم(٨٩٢).

﴿١١٧﴾ والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها رأيت النبي ﷺ يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر فقال النبي ﷺ: «**دعهم أمنا بني أرفدة**» أخرجه البخاري رقم (٣٣٣٧)ومسلم رقم(٨٩٢).

الثانية عشر المصافحة والمعانقة في يوم العيد:

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذه الأشياء لا بأس بها ؛ **لأن الناس لا يتخذونها على سبيل التعبد والتقرب إلى الله عز وجل ، وإنما يتخذونها على سبيل العادة، والإكرام ،والاحترام** ، ومادامت عادة لم يرد الشرع بالنهي عنها فإن الأصل فيها الإباحة.اهـ . مجموع فتاوى ابن عثيمين (١٦/ ٢٠٨-٢١٠) .

وهذا هو الصحيح لقول النبي ﷺ لأبي بكر .

﴿١١٨﴾ والدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي ﷺ لأبي بكر:«يا أبا بكر إنَّ لكل قوم عيداً وهذا عيدنا» رواه البخاري رقم (٩٠٩)ومسلم(٨٩٢).

فإذا تسامح الغناء والرقص واللعب في المسجد فالمسافحة أولى.

﴿١١٩﴾ ودليل آخر حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة توبته قال: فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول إليّ حتى صافحني وهنأني. **متفق عليه .**

قال ابن القيم رحمه الله: وفيه دليل على استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية، والقيام إليه إذا أقبل، ومصافحته ،فهذه سنة مستحبة). اهـ **زاد المعاد(٣/ ٥٨٥)**

انتهيت من هذا الكتاب بعون الله وكرمه وجوده سبحانه جلت عظمته شهر جماد الآخر عام ألف وأربعمائة وتسع وثلاثين على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم في عاصمة الصومال مقدشو حرسها الله من كل مكروه

الفهرس

مقدمة الشيخ سليم بن أحمد الصباحي الرداعي ٢
المقدمة ٣
الفصل الأول ٥
من فضا ئل صيام رمضان ٥
الأول :صيام رمضان من غفران الذنوب.....٥
الثاني: صيام رمضان من أسباب د خول الجنة ٦
وفيه فوائد: ٧
الثا لث :مجيء رمضان سبب إغلاق أبواب الناروفتح أبواب الجنة: ٩
الفصل الثاني ١٠
شروط وجوب صوم رمضان وصحته ثمانية ١٠
الشرط الأول: الإسلام.....١٠
الشرط الثاني من شروط الصوم العقل: ١٢
الشرط الثالث: من شروط الصوم البلوغ :.....١٢
الشرط الرابع من شروط الصوم التمييز :.....١٣
الشرط الخامس من شروط الصوم القدرة : ١٤
الشرط السادس من شروط الصوم النية:.....١٤
الشرط السابع من شروط الصوم النقاء عن الحيض والنفاس:.....١٥

الشرط الثامن من شروط الصوم العلم بد خول وقت رمضان :.....١٦
الفصل الثالث ١٨
أركان الصيام ثلاثة.....١٨
الركن الثاني تحريم الجماع في نهار رمضان ١٩
الركن الثالث إكمال العدة ثلاثين أو رؤية هلال شوال.....٢٠
الفصل الرابع.....٢١
رخص الصيام إحدى عشر.....٢١
الرخصة الأولى: للمريض أن يفطر ثم يقضي ٢١
الرخصة الثانية: المسافر يفطر ثم يقضي ٢١
الرخصة الثالثة: المرضعة أو الحامل أن تفطر وتقضي.....٢٢
الرخصة الرابعة: ذكر أحوال الناسي ٢٣
الرخصة الخامسة الجهل ٢٤
الرخصة السادسة: الإكراه ٢٥
والرخصة السابعة تقبيل المرأة والمباشرة. ٢٦
الرخصة الثامنة حجامة الصائم ٢٦
الرخصة التاسعة تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر ٢٧
الرخصة العاشرة جواز الإكتحال في نهار رمضان. ٢٧
الرخصة الحادي عشر الإغتسال في نهار رمضان ٢٨
الفصل الخامس ٢٩

سنن صيام رمضان تسعة.....٢٩
الأولى استحباب طلب هلال رمضان في أول ليلة ٢٩
ويستحب للناس ترائي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان. ٢٩
الثانية استحباب السواك في نهار رمضان ٣٠
الثالثة استحباب تعجيل الفطر ٣١
السنة الرابعة: استحباب تأخير السحور.....٣٢
الخامسة استحباب حرص وقت السحور ٣٣
الخامسة: استحباب الزيادة في أعمال الخير ٣٤
السنة الساد سة: استحباب صون اللسان عن الخطإ ٣٥
السابعة: استحباب قيام ليالي رمضان.....٣٥
الثامنة استحباب التحري ليلة القدر في العشر الأواخر.....٣٦
التاسعة استحباب الفطر على رطب فإن لم يجد فتمر فان لم يجد فماء ٣٧
الفصل السادس ٣٨
مكروهات الصيام خمسة ٣٨
الأول: مبالغة الاستنشاق في الوضوء للصائم.....٣٨
الثاني وصال الصوم إلى بعد السحور.....٣٨
الثالث فضول الكلام ٣٩
الرابع الصوم يوم الشك.....٤٠
الخامس تقدم رمضان بصوم يوم أو بيومين ٤١

الفصل السا بع ٤٢
مبطلات الصوم سبعة ٤٢
الأولى الردة عن الإسلام عياذاً بالله ٤٢
الثالثة الجماع في نهار رمضان عمداً ٤٣
الرابعة إنزال المني ٤٣
الخامسة خروج الحيض والنفاس ٤٤
السادسة الا ستقاء عمداً ٤٤
السابعة العزم على الفطر في نهار رمضان ٤٥
الفصل الثامن ٤٦
الاعتكاف في رمضان ٤٦
شروط صحة الاعتكاف خمسة: ٤٧
مبطلات الاعتكاف ثلاثة ٤٧
الثاني: الجماع ٤٨
الثالث الردة عياذاً بالله ٤٨
الفصل التاسع ٤٩
زكاة الفطر ٤٩
شروط وجوب زكاة الفطر ثلاثة: ٤٩
الثاني تملك مقدار زكاة الفطر ٥٠
الثالث أن تكون صاعاً ٥٠

سنن زكاة الفطر ثلاثة.....٥٢
الأولى أن تكون من الطعام وأن لا تكون من النقد ٥٢
الثانية أن يخرجها قبل الخروج إلى الصلاة لأنه وقتها:.....٥٢
الثالثة إخلاص النية لله عند دفع زكاة الفطر:.....٥٤
الفصل العاشر.....٥٥
العيد وما يفعل فيه ٥٥
الأولى الإفطار في يوم الذي يفطر فيه الناس ٥٥
الثانية التكبير: ٥٥
الثالثة الشكر ٥٦
الرابعة وقت صلاة العيد: ٥٧
الخامسة تكبيرات صلاة العيد:.....٥٨
السادسة الأكل قبل الخروج إلى المصلى في عيد الفطر: ٥٩
السابعة تكبيرات العيد ين هل هنّ واجب أم لا: ٥٩
الثامنة حكم رفع اليدين مع تكبيرات صلاة العيد: ٦٠
التاسعة بيان ما يقرأ في صلاة العيد والجهر بالقرأة.....٦٠
العاشرة التهنئة بقولهم تقبل الله منا ومنكم: ٦١
الحادي عشر الغناء والر قص في العيد: ٦٢
الثانية عشر المصافحة والمعانقة في يوم العيد: ٦٢
الفهرس ٦٤